МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2024 оны 06 дугаар сарын 07 № 03/23 Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН
ГАЗРЫН ГИШҮҮН, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН
САЙД С.ЧИНЗОРИГ ТАНАА

Комисст ирсэн гомдол, мэдээллийн мөрөөр Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6, 7.1.11, мөн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.4, 25.1.6 дахь заалтыг үндэслэн Нийслэлийн Өргөө амаржих газар төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрхийн зарим асуудал, хөдөлмөрийн харилцаан дахь ажлын байрны дарамт, бэлгийн дарамт, хүчирхийллээс ангид байх эрхийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийсэн.

Хяналт шалгалтыг тус эмнэлгийн 96 ажилтнаас санал асуулга авах, 15 ажилтан, холбогдох удирдлагуудтай ганцаарчилсан ярилцлага хийх, тайлбар мэдээлэл авах, байгууллагын орчин нөхцөл байдал, шаардлагатай бичиг баримтад дүн шинжилгээ хийх зэргээр явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1.Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.4 дэх хэсэгт “Ажил олгогч ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгаж, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг үл тэвчих орчныг бүрдүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан.

Нийслэлийн Өргөө амаржих газар төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн захирлын 2022 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/50 дугаар тушаалаар “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ыг баталсан боловч тус журамд ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг хориглосон болон гарсан гомдлыг байгууллагын түвшинд ямар субьект хүлээн авч шийдвэрлэх, хариуцлага хүлээлгэх талаар нарийвчилсан зохицуулалтыг тусгаж журамлаагүй байна. Энэ талаар эмч, эмнэлгийн ажилтнуудаас санал асуулгаар тодруулахад 66 хувь нь дотоод журамд тусгасан талаар мэдэхгүй, 58 хувь нь гомдол гаргах боломжгүй, “хэнд хандахаа мэдэхгүй”, "хандсан ч нэмэргүй", “гомдол гаргавал дарамт шахалт ирнэ”, "нууц алдагдана", “хамт олны дунд нэр хүндгүй болно” гэсэн хариултуудыг нийтлэг байдлаар өгчээ.

Үүнээс үзэхэд ажил олгогч ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтын талаар гомдлыг шийдвэрлэх орчин нөхцлийг байгууллагын түвшинд бүрдүүлээгүй, хуульд заасан чиг үүргийг хангалтгүй хэрэгжүүлсэн байна.

15007016

2. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1 дэх хэсэгт ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ажил олгогч, ажилтан, гуравдагч этгээд бие биедээ үгээр, биеэр, цахимаар болон бусад аливаа хэлбэрээр дарамт үзүүлэх, хүчирхийлэл үйлдэхийг хориглосон.

Хяналт шалгалтын үеэр санал асуулгад оролцогчдын 38 хувь нь ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дээд албан тушаалтнууд, албаны дарга, тасгийн эрхлэгч, эмч, хамтран ажилладаг хүмүүсийн зүгээс ажлын байрны дарамтыг үзүүлдэг гэсэн бөгөөд 30 хувь нь хэл үгээр доромжлох, загнаж, зандрах, 26 хувь нь хийсэн ажлыг үндэслэлгүйгээр шүүмжлэх, 25 хувь нь илүү цагаар ажиллуулах, өөр ажил үүрэг гүйцэтгүүлэх, 20 хувь ямар нэгэн байдлаар ялгаварлан гадуурхдаг гэх хариултыг нийтлэг байдлаар өгсөн байна.

Иймд ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаан дахь дарамт, ялгаварлан гадуурхалтыг таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх талаар хариу арга хэмжээг шуурхай авч хэрэгжүүлэх, ялангуяа удирдах албан тушаалтнуудын хүний эрхийн мэдлэг ойлголт, хандлагыг өөрчлөхөд чиглэсэн сургалт нөлөөллийн ажлыг үе шаттай зохион байгуулах, удирдлагын манлайллыг дээшлүүлэх шаардлагатай байна.

3. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 дахь хэсэгт “ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ажил олгогч, ажилтан, гуравдагч этгээд бие биедээ хүсээгүй байхад нь бэлгийн сэдлээ үгээр, биеэр, цахимаар болон бусад хэлбэрээр илэрхийлэх, бэлгийн харилцаанд орох эсэхээс шалтгаалж ажил, албан тушаал, цалин хөлс зэрэг эдийн засгийн болон бусад байдлаар урамшуулах, эсхүл хохироохоор айлган сүрдүүлэх, тулган шаардах, болзол тавих /quid pro quo/ байдлаар бэлгийн дарамт үзүүлэхийг хориглоно” гэж хуульчилсан.

Комиссоос авсан санал асуулгад оролцогчдын 8 нь өөрөө болон ажлын хамт олны хэн нэг нь ажлын байрны бэлгийн дарамтын ямар нэгэн хэлбэрт өртөж байсан гэсэн бөгөөд “хүсээгүй байхад бэлгийн агуулгатай, хошигнол, онигоо ярих, зөвшөөрөлгүй бие махбодид хүрэх” зэрэг ажлын байрны дарамтад өртөж байсан гэжээ.

Мөн бусдыг хүсээгүй байхад бэлгийн сэдэлтэй онигоо, хошигнол ярих нь хэвийн үзэгдэл гэж санал асуулгад оролцогчдын 20 хувь нь хариулснаас үзэхэд ажлын байрны бэлгийн дарамтын талаарх ойлголт мэдлэг хангалтгүй, бэлгийн дарамтын шинжтэй зарим үйлдлийг тухайлбал хэн нэгний хүсээгүй байхад бэлгийн шинжтэй онигоо, хошигнол ярих асуудлыг байдаг л хэвийн асуудал мэт ойлгох хандлага давамгайлж байна.

Тус байгууллагын дотоод хяналтын албаны бичиг баримттай танилцахад ажлын байрны бэлгийн дарамттай холбоотой 1 мэдээлэл ирсэн байна. Гэвч уг мэдээлэлд ажил олгогчийн зүгээс хоёр хүний хувийн асуудал мэт харж, байгууллагын түвшинд ажлын байрны бэлгийн дарамтыг үл тэвчих орчин нөхцлийг бүрдүүлэх, урьдчилан сэргийлэх талаар хариу арга хэмжээ авааагүй, үүнтэй холбоотой дотоод журмаа өөрчлөөгүй, сургалт, нөлөөллийн үйл ажиллагааг авч хэрэгжүүлээгүй байна.

4. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.2 дахь заалтад “ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын

хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх" үүргийг ажил олгогчид хүлээлгэсэн.

Нийслэлийн "Өргөө" амаржих газар төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн "Хөдөлмөрийн дотоод журам"-ын 5 дугаар зүйлийн 5.1.8-д "Ажлын байранд бэлгийн дарамт гарахаас урьдчилан сэргийлэх, бэлгийн дарамтыг үл тэвчих орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт явуулж, үр дүнг нээлттэй мэдээлнэ", 5.1.9-д "Ажлын байрны бэлгийн дарамттай холбоотой санал, асуумжийг жилд 1- ээс доошгүй удаа авч түүнд хийсэн дүн шинжилгээнд үндэслэн дараа жилийн байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд холбогдох арга хэмжээг тусган хэрэгжүүлнэ" гэж тусгасан хэдий ч энэ талаар тайлан мэдээллийг Комисст ирүүлээгүй, авч хэрэгжүүлсэн ажил нь тодорхойгүй байна.

Тус эмнэлгийн сургалт, эрдэм шинжилгээ, хамтын ажиллагааны албаны 2023 оны үйл ажиллагааны тайлантай танилцахад эмч, ажилтнуудын мэргэжлийн болон мэдлэг, ур чадварыг сайжруулах сургалтыг төлөвлөгөөний дагуу хийж, тайлагнасан хэдий ч тайланд "ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, нөлөөллийн ажлын талаар тусгагдаагүй байна.

Санал асуулгад оролцогчдын 62 хувь нь мэдлэг олгох сургалтыг ажил олгогчийн зүгээс зохион байгуулаагүй гэжээ.

5. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.2 дахь заалтад "хөдөлмөрлөх эрх чөлөөг баталгаажуулах, ...хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангагдах, цалин хөлс авах, амрах", Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1 дэх хэсэгт "Ажил олгогч нь ажилтныг түүний ажлын нөхцөл, ажил үүргийн онцлогт тохирсон ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслээр үнэ төлбөргүй хангах үүрэгтэй", мөн хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.1 дэх заалтад "хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ажлын байранд ажиллах" гэж тус тус заасан.

Санал асуулгад оролцогчдын 56 хувь нь хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангагдсан орчинд ажилладаггүй гэж хариулсан бөгөөд ганцаарчилсан ярилцлагаар "ажлын байрны халаалт, өрөө, тасалгааны гэрэлтүүлэг, агааржуулалт, ажиллах орчин муу, нэг удаагийн хэрэгсэл /бээлий, ариутгалын бодис, маск/, үзлэгийн хэрэгсэл, эм тариа, хувцас, халад хангалтгүй, тоног төхөөрөмж дутагдалтай гэжээ. Шалгалтаар тус Өргөө амаржих газрын барилга байгууламж нь 1978 онд ашиглалтад орсон, 2010 онд их засвар хийгдэж, 2013 онд амбулатори болон эмэгтэйчүүд, нярайн тасгийн өргөтгөлийн барилга ашиглалтад орсноос хойш их засвар хийгдээгүй, эмнэлгийн барилга хуучирсан, дээврээс дусаал гоождог гэсэн нөхцөл байдалтай байна. Үүнээс үзэхэд эмч, эмнэлгийн ажилтны эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ажлын байранд ажиллах орчин нөхцөл бүрдээгүй, хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангагдах эрх зөрчигдөж байна. Энэ байдал нь иргэдэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг чанартай хүргэх, эх нярайн эндэгдэл, эрсдэлгүй үйлчилгээ үзүүлэхэд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй байна.

Мөн санал асуулга болон ярилцлагаар "орон тоо дутуу, хүний нөөц хомсдолтой, ажлын ачаалал их, байгууллага төсөв, санхүүгийн хувьд хомсдолд орсон, ажилтан, алба хаагчдын нийгмийн даатгалын шимтгэлийг байгууллага төлдөггүй, ажилтнуудын илүү цаг, шөнийн цагийн нэмэгдлийг буруу бодож олгодог, ажилдаа ирдэггүй, цагаа бүртгүүлдэггүй хүмүүст бүтэн цалин бодож олгож ялгавартай ханддаг" гэх асуудлыг нийтлэг байдлаар тавьсан.

Хүний нөөцтэй холбоотой бичиг, баримттай танилцахад Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 17-ний өдрийн А/64 дугаар тушаалаар тус байгууллагын орон тооны дээд хязгаарыг "400" байхаар батлсан бөгөөд одоогоор 330 эмч, ажилтан ажиллаж байна. Хүүхэд асрах чөлөөтэй 59, нийт 70 орон тоо сул байгаа нь эмч, эмнэлгийн ажилтны ажлын ачааллыг ихэсгэж, хүний нөөцийн хомсдол үүсэх эрсдлийг бий болгосон байна. Тус эмнэлгийн захирлын албан тушаалд 2022 оны 10 дугаар сараас 2024 оны 5 сар хүртэл 1 жил 7 сарын хугацаанд нийт 4 удирдлага солигдсон зэрэг удирдах албан тушаалтны тогтвор сууршилгүй байдал нь байгууллагын хэвийн үйл ажиллагаа алдагдахад хүргэж, дээрх асуудлууд үүсэх нөхцлийг бүрдүүлсэн байна.

6. Байгууллагын аюулгүй байдлыг хангах, хамгаалах гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор нийтдээ 118 камер суурилуулж ашиглаж байгаагаас 85 нь бүрэн ажиллагаатай, 33 нь ажиллахгүй байна. Тус амаржих газрын эмчилгээ эрхэлсэн орлогч захирал нь 2023 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдөр "Мэдээлэл технологийн хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах журам"-ыг батлан мөрдүүлэх хүрээнд камер ашиглах, шүүх журмыг батлан хэрэгжүүлж байна. Өнгөрсөн хугацаанд буюу 2022 онд 1 удаа, 2023 онд 10 удаа өөрсдийнх нь хүсэлтийн дагуу камер шүүж шалгасан бөгөөд тэмдэглэл хөтөлсөн байна. Анологи камерын систем нь олон жилийн туршид ашиглаж байгаад элэгдэл хорогдол үүсч ашиглах боломжгүй болсон байна. Зарим өрөөнд буюу хувцас солих өрөөнд камерыг байршуулсан нь Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийг зөрчиж байна.

Дээрх тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах арга хэмжээ авах зөвлөмж хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Нийслэлийн Өргөө амаржих газар төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн бүтэц, орон тоо, зохион байгуулалтыг оновчтой хийж, байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангаж, удирдлагыг тогтвор суурьшилтай ажиллуулахад онцгой анхаарал хандуулж арга хэмжээ авах;
2. Хөдөлмөрийн дотоод журамд ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг хориглох, ажил олгогчийн үндсэн эрх, үүрэг, ажлын байранд бэлгийн дарамт гарахаас урьдчилан сэргийлэх, ажлын байрны бэлгийн дарамттай холбоотой гомдол, мэдээллийг байгууллагын түвшинд хүлээн авч, шийдвэрлэх журмыг нарийвчлан тусгах, энэ талаар ажилтнуудад танилцуулж, нээлттэй байршуулах; (Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт үндэсний хороо, Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын 2021 оны А/107, А/02, 202, 02/009 дугаар "Үлгэрчилсэн заавар батлах тухай" хамтарсан тушаалын 1, 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан зааврыг байгууллагын онцлогт нийцүүлэн ашиглах боломжтой);
3. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.2 дахь заалт, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.1 дэх заалтад тус тус заасны дагуу эмч, эмнэлгийн ажилтнуудын ажиллах таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхэд онцгой анхаарч, шаардлагатай төсөв санхүүжилтийг шийдвэрлэх, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль болон холбогдох стандарт, шаардлагад нийцсэн хувцас хэрэглэлээр хангах зэрэг арга хэмжээ авах;
4. Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамт, ялгаварлан гадуурхалтын талаарх ойлголт, хүний эрхийн боловсрол, мэдрэмж, соёлыг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээ, соён

гэгээрүүлэх ажлыг салбар, байгууллагын түвшинд үе шаттай зохион байгуулах, ажлын байрны дарамт, хүчирхийллээс ангид орчин бүрдүүлэх үүргийг салбарын нийт удирдах албан тушаалтнуудад танилцуулах;

5. Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн шаардлагад нийцүүлэн хувцас солих өрөөний камерыг шилжүүлж, шаардлагатай обьектод өндөр нягтаршилтай камер байршуулах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасан.

Энэхүү зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор бичгээр хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын дарга П.Эрхэмбулган, Нийслэлийн Өргөө амаржих газар төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн захирлын албан үүргийг хавсран гүйцэтгэгч Д.Наранцацралтад

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ